新日本国憲法

【前文】

日本国民は、すべての人間が生まれながらにして尊厳を有し、その生命、自由及び幸福を追求する権利が、いかなる権力や国家の都合にも優先される普遍的価値であることを確認し、この憲法を制定する。
われらは、国の政治が国民の自由な意思に基づき行われ、その権力が常に国民のために用いられなければならないことを固く決意する。

国の主権は国民に存し、すべての公権力は国民の信託によって行使され、その責任は国民に対して負われなければならない。
日本国は、民主主義と法の支配を基礎として、自由で公正な社会を築き、個人の多様性を尊重し、互いに支え合う社会の実現を目指す。

われらは、過去の歴史において戦争がもたらした深い苦しみと破壊を直視し、再びその惨禍を繰り返さないことを、国民としての責務とする。
日本国は、国際社会の平和と安定が、武力によってではなく、対話、協調及び相互理解によって達成されるべきものであることを確信し、武力による威嚇又は行使を原則として放棄する。

しかしながら、国家が国民の生命と自由を守る責務を負う以上、急迫不正の侵害に対しては、専ら自衛の目的に限り、民主的統制の下で必要最小限度の防衛措置を講ずることを否定しない。
その行使は、決して他国を侵害するためのものではなく、平和と人権を守るための例外的手段にとどめられなければならない。

日本国民は、国民主権、基本的人権の尊重及び平和主義を国家の不動の原則として、現在及び将来の世代にわたり、自由と責任を分かち合う社会を築くことを誓う。
ここにわれらは、この憲法を最高法規として確立し、その理念を誠実に守り続けることを厳粛に宣言する。

第一章 天皇

第一条（地位）

天皇は、日本国の象徴であり、国民の統合の象徴とする。その地位は、主権が国民に存することに基づく。

第二条（皇位の継承）

皇位は世襲とし、国会の定める皇室に関する法令に従って継承される。

第三条（国事行為と責任）

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、その責任は内閣が負う。

第四条（機能の限界）

天皇は、国政に関する権能を有しない。
天皇は、この憲法の定める国事行為のみを行う。

第五条（摂政）

摂政が置かれる場合には、摂政は天皇の名で国事行為を行い、前各条の規定を準用する。

第六条（任命行為）

天皇は、国会の指名に基づき内閣総理大臣を任命する。
また、内閣の指名に基づき最高裁判所長官を任命する。

第七条（国事行為）

天皇は、内閣の助言と承認に基づき、次に掲げる国事行為を行う。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
二 国会を召集すること
三 衆議院を解散すること
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免を認証すること
六 全権委任状及び大使・公使の信任状を認証すること
七 儀式を行うこと

第八条（財産授受の制限）

皇室に関する財産の授受は、国会の議決に基づかなければならない。

第二章 安全保障

第九条（平和主義）

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

２ 国の交戦権は、これを認めない。

第九条の二（専守防衛）

前条の規定に反しない限度において、日本国は、急迫不正の武力攻撃が発生した場合に限り、国民の生命、自由及び安全を守るため、必要最小限度の自衛の措置を講ずることができる。

２ 前項の措置は、専ら防御的性質を有するものとし、先制攻撃、報復攻撃その他攻撃的目的の武力行使を行ってはならない。

３ いかなる場合においても、外国を侵略し、又は戦争を遂行するための戦力を保持してはならない。

４ 自衛の措置は、国会の厳格な統制及び国民に対する十分な説明の下に行われなければならない。

第三章 国民の権利及び義務

第十条（国民の要件）

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条（基本的人権の保障）

すべての人は、人として生まれながらに尊厳を有し、その尊厳に基づく侵すことのできない基本的人権を有する。これらの権利は、国家が与えるものではなく、国家の成立以前から個人に固有のものであり、現在及び将来の世代に対して永久に保障される。

2 国及びそのすべての機関は、立法、行政及び司法のすべての分野において、基本的人権を最大限尊重し、いかなる場合においてもこれを侵害してはならない。また、国民の権利侵害が生じた場合には、速やかに適正な救済手段を提供する責務を負う。

第十二条（自由及び権利の行使）

国民は、自己の自由及び権利が、他者の自由及び権利と同等に尊重されるべきものであることを自覚し、社会の一員として責任をもってこれを行使しなければならない。

2 自由及び権利は、無制限に行使され得るものではないが、その制約は例外的なものであり、公共の福祉に反しない限り、最大限尊重されなければならない。

3 国は、公共の福祉を理由として国民の自由及び権利を制限する場合においても、その制約が必要最小限度であり、合理的かつ明確な根拠に基づくものでなければならない。また、制限を行う場合は、国民に十分に説明され、透明性が確保されなければならない。

第十三条（個人の尊重）

すべて国民は、かけがえのない個人として尊重され、その人格、価値観、思想、信条及び生き方について、自ら決定する自由を有する。

2 国は、国民が恐怖、差別、貧困又は不当な圧力によって自己決定を妨げられることのないよう、社会的条件の整備及び支援を行う責務を負う。また、教育、医療、福祉などの具体的施策を通じて、その権利の実現を積極的に保障する。

第十四条（法の下の平等）

すべて国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、障害の有無、年齢、社会的身分、出生、国籍の有無、経済的状況その他いかなる理由によっても、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。

この平等は、形式的な取り扱いの平等にとどまらず、実質的に平等な権利の享受が保障されることを含む。

２ 国は、歴史的、社会的又は構造的な不利益によって生じる不平等を是正するため、必要かつ合理的な措置を講じなければならない。

第十五条（参政権）

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であり、民主主権の根幹をなすものである。

すべて公務員は、国民全体の奉仕者であって、特定の個人、団体又は利益集団のためにその職務を行ってはならない。

２ 国は、選挙及び国民投票が自由かつ公正に行われるよう制度を整備し、国民の政治的意思が正確に反映されるよう保障しなければならない。

第十六条（請願権）

国民は、国政又は地方公共団体の事務に関し、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、改正若しくは廃止を求め、平穏な方法により請願する権利を有する。

国は、正当な請願を理由として、請願者に対し不利益な取扱い又は差別的措置をしてはならない。

第十七条（国家賠償）

何人も、公務員がその職務の執行において違法又は不当な行為を行い、これによって損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に対し、正当な賠償を求めることができる。

２ 国は、被害者の救済が形式的なものにとどまらないよう、迅速かつ実効性のある賠償制度及び救済手続を整備しなければならない。

第十八条（身体の自由）

何人も、法に定められた適正な手続によらなければ、逮捕、拘禁、捜索その他身体の自由を制限されない。

第十九条（思想及び良心の自由）

思想及び良心の自由は、人の内心に属する最も根源的かつ不可侵の自由であり、国家その他いかなる権力によっても侵されてはならない。

この自由には、特定の思想又は信条を有する自由、有しない自由、これを変更し、又は表明しない自由を含む。

２ 国は、思想又は良心の内容を調査し、監視し、強制し、又はこれを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

第二十条（信教の自由）

信教の自由は、すべての人が自己の内心に基づき、宗教を信じ、信じない自由、宗教を変更する自由、及び宗教的行為を行い、又は行わない自由を含み、何人に対しても等しく保障される。

国は、特定の宗教を支持し、援助し、又はこれを迫害してはならず、宗教的中立性を厳格に保持しなければならない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動も行ってはならず、また、宗教上の理由によって国民の権利義務に差異を設けてはならない。

２ 宗教団体は、法の下において一般の団体と同一の地位を有し、公共の福祉に反しない限り、その活動の自由を保障される。

第二十一条（表現の自由）

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、民主主義社会の基盤をなす不可欠の権利として、最大限に保障されなければならない。

この自由は、意見を表明する自由のみならず、情報を受け取り、伝達し、及び知る自由を含む。

検閲は、これをしてはならず、表現の自由に対する制限は、厳格な必要性及び合理性を欠くものであってはならない。

２ 国は、権力に対する批判的表現や少数意見が不当に抑圧されることのないよう、特に配慮しなければならない。

３ 表現の自由に対する制限は、公共の安全又は他者の権利を守るために真に必要な場合に限り、必要最小限度で行われなければならない。

第二十二条（居住、移転及び職業選択の自由）

国民は、公共の福祉に反しない限り、居住及び移転の自由を有し、自己の意思により居住地を選択し、又は変更することができる。

国民は、自己の能力及び意思に基づき、職業を自由に選択し、又は変更する自由を有し、不当に就業を妨げられない。

２ 国は、地域、家庭環境、障害の有無その他の事情によって、職業選択の自由が事実上制限されることのないよう、教育、訓練及び雇用機会の確保に努めなければならない。

第二十三条（生存権）

すべて国民は、人間としての尊厳を保ち、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

この権利は、単なる生存にとどまらず、社会の一員として人間らしく生活することを含む。

国は、社会保障、社会福祉及び公衆衛生の向上を通じて、この権利を実現する責務を負う。

２ 国は、貧困、疾病、障害、失業その他の理由により生活が困難となった国民に対し、必要な支援を行わなければならない。

第二十四条（教育を受ける権利）

すべて国民は、その能力及び意思に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。

義務教育は、無償とし、その内容は人格の完成及び民主社会の担い手の育成を目的としなければならない。

２ 国は、家庭環境、経済的事情、障害その他の理由によって教育の機会が制限されることのないよう、必要な制度及び支援を整備しなければならない。

第二十五条（勤労）

勤労は、国民の権利であり、同時に社会の一員としての義務である。

国民は、自己の能力に応じて働く機会を保障され、不当に就労を拒まれ、又は差別されない。

賃金、就業時間、休息その他の勤労条件は、人間としての尊厳を確保する水準で、法律により定められなければならない。

第二十六条（労働基本権）

勤労者は、団結する権利、団体交渉を行う権利及び団体行動を行う権利を有し、これらは実効的に保障されなければならない。

国は、労働者と使用者との関係が著しく不均衡とならないよう、労働関係法制を整備しなければならない。

第二十七条（裁判を受ける権利）

すべて国民は、自己の権利及び義務、刑事上の責任、行政上の処分その他一切の法律関係について、独立かつ公正な裁判所において、公開された裁判を合理的期間内に受ける権利を有する。

２ 国は、経済的理由、社会的立場、年齢又は障害の有無によって、裁判を受ける権利が事実上妨げられることのないよう、司法制度及び法的支援を整備しなければならない。

第二十八条（適正手続の保障）

何人も、法律に定められた適正な手続によらなければ、生命、自由又は財産を奪われ、又は制限されない。

行政機関及び司法機関は、その判断にあたり、当事者に対し、十分な説明及び意見を述べる機会を保障しなければならない。

第二十九条（逮捕及び拘禁の制限）

何人も、正当な理由なく逮捕又は拘禁されない。

逮捕及び拘禁には、裁判官の発する令状を必要とし、その理由は速やかに本人に告知されなければならない。

第三十条（弁護人依頼権）

何人も、刑事事件においては、直ちに弁護人を依頼し、その援助を受ける権利を有する。

国は、資力にかかわらず、すべての人が実質的に十分な弁護を受けられる制度を保障しなければならない。

第三十一条（黙秘権及び自白の排除）

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

拷問、脅迫その他不当な方法による自白は、証拠として用いてはならない。

第三十二条（プライバシー及び個人情報）

国民は、私生活、通信、個人情報及び行動履歴について、正当な理由なく収集、利用又は公開されない権利を有する。

２ 国は、個人情報の適正な管理及び保護のため、必要な法制度を整備しなければならない。

第三十三条（情報技術の発展と人権）

国民は、情報通信技術及びデジタル技術の利用においても、人間としての尊厳及び自己決定権を侵されない。

国は、情報への公平なアクセスを確保し、デジタル技術の発展によって新たな不平等が生じないよう努めなければならない。

第三十四条（人工知能と人間の尊厳）

人工知能その他の自動化された技術による判断及び処理は、人間の尊厳及び基本的人権を侵害してはならない。

２ 国民は、自己に重大な影響を及ぼす自動化された判断について、その仕組み及び理由について説明を求め、異議を申し立てる権利を有する。

第三十五条（環境に関する権利）

国民は、現在及び将来の世代にわたり、良好で持続可能な環境の下で生活する権利を有する。

国は、環境の保全及び回復に責任を負い、その政策において将来世代の利益を考慮しなければならない。

第三十六条（納税の義務）

国民は、法律の定めるところにより、租税を納める義務を負う。

租税制度は、公平性、透明性及び応能負担の原則に基づいて構築されなければならない。

第三十七条（憲法尊重の責務）

国民は、この憲法が保障する民主主義及び基本的人権の価値を理解し、これを尊重し、守る責務を負う。

２ この責務は、国家に無条件に従属することを意味するものではなく、むしろ権力の行使を監視し、憲法の理念を社会に実現する主体として行動することを含む。

第四章 国会

第三十八条（国会の地位）

国会は、国権の最高機関として、国家の立法、予算、条約承認、行政監督及び安全保障政策の決定を行う権限を有し、国民の意思を直接に反映する最高の民主的機関である。国会は、国家の基本方針と政策形成において最終的な責任を負い、国民の権利と自由の保障を確保するための中心的機関として行動する。

第三十九条（二院制）

国会は、衆議院及び参議院の二院で構成される。両議院は、それぞれ独自の規則に従い運営されるが、立法・予算・条約承認・行政監督において協調して責務を果たすものとする。

２ 両議院の議員は、国民全体の利益を最優先し、特定の地域、団体、個人の利害に偏らず、公共の福祉の増進と国家の安定的発展を目指して職務を遂行しなければならない。

３ 両議院は、法案や条約の審議に際し、公聴会、専門家意見聴取及び公開討論を適宜行い、国民への説明責任を果たす。

第四十条（議員の責務）

国会議員は、国民の代表として、立法・予算審議・行政監督に参加し、その職務遂行にあたり、高度な倫理性、公正性、中立性及び公共性を保持しなければならない。

２ 議員は、議案審査に必要な資料を精査し、必要に応じ専門家の助言を得ることで、合理的で適正な判断に基づく議決を行う責務を負う。

３ 議員は、議会活動において自己の政治的利害や外部圧力に影響されず、国民全体の利益を最優先に行動する義務を有する。

第四十一条（立法権）

国会は、法律の制定、改廃及び廃止に関する最終権限を有し、国家政策の枠組みを定め、行政の基盤を形成する責務を負う。

２ 国会は、立法権の行使を通じて、社会正義の実現、公共の福祉の確保及び国民の権利保障を維持する責務を負い、その過程を国民に明確に説明しなければならない。

第四十二条（国会の権限）

国会は、次に掲げる権限を有する。
一 法律の制定及び改廃
二 国家予算の審議及び議決
三 条約の承認
四 内閣及び行政機関の監督
五 国家政策に関する調査及び報告の要求

２ 国会は、行政機関及び公務員に対し、証人喚問、記録提出及び質問を行い、行政の透明性及び適法性を確保する責務を負う。

第四十三条（議事運営及び公開性）

国会の会期、議事日程、議事運営及び必要な手続は法律で定める。両議院の会議は原則として公開とし、国民が議事内容及び審議過程を理解できるよう、議事録、委員会報告及び資料を適時公開する。

２ 議事運営においては、発言の公平性を確保し、国民が議会活動を監視し得る仕組みを維持する責務を負う。

第四十四条（国政調査権）

国会は、国政全般に関する調査権を有し、証人の出頭、文書提出及び行政機関への質問を行うことができる。調査の目的は、法律及び予算の執行状況の把握、行政運営の適正化及び公共の利益確保にある。

２ 調査結果は、立法・予算・行政監督に反映されるとともに、国民に対して適切に報告されなければならない。

３ 調査に際しては、国民の権利及び個人情報を侵害しないよう慎重を期すものとする。

第四十五条（議決手続）

国会における法案、予算及び条約の議決は、議員の十分な審議と討論に基づき、公開投票及び記録保存をもって行うものとする。

２ 議決に参加する議員は、職務遂行にあたり、虚偽又は誤解を招く説明に基づく投票を行ってはならず、自己の判断及び国民の利益に基づき議決しなければならない。

第四十六条（委員会制度）

国会は、常任委員会及び特別委員会を設置し、専門的な審議、法案精査、行政監督及び国政調査を効率的に行う。委員会は、その審議経過及び結果を国民に公開する責務を負う。

２ 委員会は、議員の専門的判断と国民の利益確保のため、必要な資料収集、公聴会、専門家意見聴取を行い、透明かつ公正な審議を行う。

第四十七条（議員資格及び倫理）

国会議員は、選挙で選ばれた国民でなければならず、職務遂行にあたり、高い倫理性、誠実性、公共性及び透明性を保持する義務を負う。

２ 議員は、公職にある間、自己の利害や利益のために職務を利用してはならず、議会規則及び法令に従い職務を遂行しなければならない。

第四十八条（予算審議）

国会は、内閣が提出する予算案を審議し、公共の福祉及び国家財政の健全性に基づき議決する。

２ 予算審議においては、各委員会における専門的審査、公開討論及び国民説明を義務付け、透明性を 確保する。

第四十九条（条約審議）

国会は、内閣が締結する条約案について、十分な審議を行い、その承認又は不承認を決定する。

２ 条約審議においては、国内法との整合性、国益、国民の権利保護及び国際義務の履行を総合的に評価する責務を負う。

第五十条（議員懲戒及び倫理監督）

国会は、議員の職務違反、法令違反及び倫理規範違反に対して、懲戒、警告又は公開謝罪を求める権限を有する。

第五章 内閣

第五十一条（内閣の地位）

内閣は、行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う。内閣は、国民の信託に基づき、法律の執行及び行政施策の実施にあたり、国民の生命、自由、財産及び権利を保護するとともに、公共の福祉と国家の安定を最大限に考慮しなければならない。内閣の責務には、行政の透明性、説明責任、法令順守及び効率的運営が含まれる。

第五十二条（内閣の構成）

内閣は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成される。国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき任命され、その職務遂行にあたっては、国民の福祉と国家の利益を第一義とし、各省庁及び行政機関を統括する責務を負う。

第五十三条（内閣総理大臣の指名）

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決により指名される。内閣総理大臣は、内閣の長として国政全般を統括し、行政権の行使に関する最終的責任を負う。内閣総理大臣は、国民に対して政策及び行政運営の説明を行う義務を負い、その説明は透明かつ理解可能な方法でなければならない。

第五十四条（行政の民主的統制）

内閣は、その職務遂行にあたり、国民に対する説明責任及び行政活動の透明性を確保しなければならない。内閣は、法令、議会決議及び国民の利益に反しない範囲で行政施策を行い、その過程及び結果を国会及び国民に報告する義務を負う。

第五十五条（内閣の職務）

内閣は、次に掲げる事務を行う。

一 法律を誠実に執行し、すべての行政機関が法令を遵守するよう監督すること

二 外交関係を処理し、国際社会における日本国の地位を保持するとともに、平和的協調及び国際協定の履行に努めること

三 国会に提出する予算の作成及び歳出管理、国家財政の健全性の維持並びに効率的な資源配分を行うこと

四 国の安全及び公共の秩序を維持し、国内の治安、災害対応及び国民生活の保護を確実に行うこと

五 各省庁の統括及び行政一般の事務、政策立案、法令施行、行政評価及び行政サービスの質向上を図ること

第五十六条（行政評価及び説明責任）

内閣は、各行政機関の業務及び施策の実施状況を定期的に評価し、その結果を国会及び国民に報告する義務を負う。行政評価は、透明性、公正性及び客観性を確保し、国民が理解できる形で公表されなければならない。

第五十七条（緊急事態への対応）

内閣は、国家の安全、国民の生命及び財産を脅かす緊急事態が発生した場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じる権限を有する。緊急措置の実施にあたっては、法令の範囲内で行われ、国会及び国民への説明責任を負う。

第五十八条（内閣の協働及び連帯責任）

内閣総理大臣及び国務大臣は、個別の職務分担を行うとともに、内閣としての連帯責任を負う。内閣の決定は、個人の判断ではなく、内閣全体としての責任に基づき実行されなければならない。

第五十九条（国民参加と政策立案）

内閣は、政策立案及び行政施策の決定にあたり、国民の意見を反映させる手段を確保しなければならない。

２ 国民参加は、公聴会、意見公募、電子的手段による意見表明などを通じて行われ、内閣はこれを政 策に反映する努力を怠ってはならない。

第六十条（行政監督機関との連携）

内閣は、会計検査院その他の監督機関と連携し、行政の適正運営及び財務管理の公正性を確保する責務を負う。

２ 行政監督は独立性と客観性を保持し内閣はその報告を受け必要な改善措置を講ずる義務を負う。

第六章 司法

第六十一条（司法権）

司法権は、最高裁判所及び法律の定める下級裁判所に属し、すべての国民の権利、自由及び法的利益を保護するために独立して行使される。
司法権の行使は、国民の生命、身体、財産、名誉、自由及びその他の権利を侵害から守ることを目的とし、国家権力の行使に対する最終的な監視機能を担う。

第六十二条（裁判所の独立）

裁判官は、その良心に従い独立して職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
裁判官は、行政機関や立法機関からのいかなる干渉も受けず、国民の権利と法の支配を確保するために公正かつ適正に裁判を行う責務を負う。
裁判所の独立は、司法の公正性と国民の信頼を保障するための基本原則であり、裁判官はその職務遂行において自己の判断と倫理に基づき行動しなければならない。

第六十三条（違憲審査権）

裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が、この憲法に適合するかを判断する権限を有する。
この権限は、国民の基本的人権を守るために不可欠であり、行政機関や立法機関の行為が憲法に違反していないかを独立かつ公正に審査するものである。
裁判所は、違憲と判断した場合、当該法律、命令、規則又は処分を無効とする決定を行い、国民の権利を保護し、法の支配の原則を確立する責務を負う。

第六十四条（刑事裁判の公正性）

刑事被告人は、犯罪の有無を決定されるにあたり、弁護人の援助を受ける権利、証拠の開示を求める権利、無罪推定の原則に基づく公正な審理を受ける権利を有する。
国家は、刑事裁判の公正性を保障するため、拘留、勾留、取調べ及び刑事手続に関する適正な制度を整備し、強制的な自白や不当な手段による証拠収集を禁止しなければならない。

第六十五条（民事裁判の権利）

民事における紛争を解決するため、すべての国民は、独立した裁判所で平等に裁判を受ける権利を有する。
この権利には、訴訟提起、弁論、証拠提出、専門家意見の聴取及び適正な判決を受けることが含まれ、国は訴訟費用負担やアクセス制約が裁判権行使を妨げないように配慮する責務を負う。

第六十六条（強制執行及び救済）

裁判所は、判決や命令の履行を確保するために、法律で定める範囲内で強制執行を行うことができる。
ただし、強制執行は当事者の権利を尊重し、必要最小限度で行わなければならず、権利侵害の防止及び救済措置の確保を前提とする。

第六十七条（裁判所の手続透明性）

裁判所は、その手続を可能な限り公開し、裁判の進行及び判決の理由を明確に示すことにより、国民の信頼を得る義務を負う。
公開裁判の原則は、正当な理由がある場合を除き、すべての裁判所の審理に適用される。

第七章 財政

第六十八条（財政民主主義）

国の財政は、国民の代表である国会の議決に基づいて運営されなければならず、国民の税金及び公的資金は、公共の利益に資する目的のためにのみ使用される。
財政運営においては、国民の生活の安定、社会保障、教育、公共事業及び災害対策などの社会的責務を確実に遂行することを基本原則とする。
国会は、予算案及び決算の審議を通じて、行政の財政執行を監督し、国民の財産が適正に管理されることを確保しなければならない。

第六十九条（予算の作成と承認）

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して承認を受ける義務を負う。
予算には、歳入及び歳出の見積もり、公共事業、社会保障支出、教育費、国防費等を明確に記載し、国民が理解できる形で提示しなければならない。
国会は、提出された予算案について詳細な審議を行い、必要に応じて修正や調整を行い、行政の財政執行の透明性と効率性を確保する責務を負う。

第七十条（租税法律主義）

新たに租税を課す場合、又は現行の租税を変更する場合は、必ず法律の定める手続に従わなければならない。
租税は、国民に公平に課され、徴収方法、税率、免除条件等についても明確に規定されなければならない。
国は、税制の運用において、社会的弱者や中小企業等が不当に負担を強いられないよう配慮し、国民の負担の適正化と透明性を維持する責務を負う。

第七十一条（財政の透明性）

国の収支及び財政運営は、国民に対し明確に公表されなければならない。
公表の方法には、国会への報告、政府広報、オンラインでの閲覧可能化等を含め、国民が容易にアクセスできるようにすることが求められる。
財政に関する情報は、歳入・歳出の内訳、債務及び財政投資の状況、国債発行の詳細、公共事業及び社会保障支出の具体的内容を網羅するものでなければならない。

第七十二条（予算執行の監査）

国の予算執行は、会計検査院又は法律で定める監査機関により定期的に監査されなければならない。
監査は、収支の適正性、資金の使途の正確性、法令遵守の有無及び行政の効率性を検証することを目的とする。
監査結果は、国会に報告され、必要に応じて行政に改善指導を行うとともに、国民に公表されるべきである。

第七十三条（国債の発行）

国は、財政運営上必要な場合に限り国債を発行することができる。
国債の発行は、国会の承認を必要とし、その総額、利率、償還期限及び目的を明確に定め、財政健全性を損なわないよう管理されなければならない。
国債の発行にあたっては、将来世代の負担を不当に増加させないことを原則とし、国民に対する説明責任を果たすことが求められる。

第七十四条（財政計画と長期的健全性）

国は、中長期的な財政計画を策定し、社会保障費、公共投資、債務返済等を考慮して持続可能な財政運営を行わなければならない。
財政政策は、経済成長や景気安定化を支援するとともに、将来世代に過大な負担を残さないよう慎重に立案される必要がある。

第七十五条（緊急財政措置）

自然災害、経済危機、戦争その他緊急事態が発生した場合、内閣は、国会の承認を前提として緊急財政措置を講じることができる。
緊急措置は、国民の生命、財産及び社会秩序の保護を最優先とし、透明性を確保しつつ、財政の長期的健全性を損なわない範囲で行われなければならない。

第八章 地方自治

第七十六条（地方自治の本旨）

地方公共団体の組織及び運営は、地方自治の本旨に基づき、住民の意思により自主的に行われなければならない。
地方自治は、国と地方の二層構造における民主主義の実現を目的とし、地方公共団体は、地域住民の生活の安定、福祉の向上、教育・文化・医療・防災・環境保全などの公共サービスを提供する責務を負う。

地方公共団体の運営は、法令の範囲内で住民の意見を尊重し、透明性・公正性・効率性を確保した行政運営を行わなければならない。

第七十七条（地方公共団体の権限）

地方公共団体は、その区域内の行政を自主的かつ総合的に運営する権限を有する。
2 この権限には、条例の制定、住民への行政サービスの提供、財政管理、公共施設の設置及び運営、地域振興・経済発展の促進、災害対策・防災計画の策定及び実施などが含まれる。
3 地方公共団体は、国の政策と調和を保ちながらも、地域住民の特性やニーズに応じた独自の施策を立案・実施する義務を負う。

第七十八条（住民自治）

地方公共団体の長及び議会の議員は、直接住民による選挙で選ばれなければならない。
選挙は、住民の意思が公正かつ正確に反映されるように、秘密投票、平等な投票権、適正な選挙管理の下で行われることを原則とする。
住民は、議会や首長に対して、請願、陳情、住民投票、監査請求等の権利を通じて自治に参加することができる。

第七十九条（条例制定権）

地方公共団体は、法令の範囲内で、地域住民の福祉向上及び公共の利益に資する条例を制定することができる。
2 条例の制定にあたっては、住民への周知、意見聴取、公聴会などの手続を通じて、透明性と民主的正当性を確保することが求められる。

第八十条（財政自治）

地方公共団体は、住民から徴収する地方税、国から交付される交付金、地方債の発行等により財政を自主的に運営する権限を有する。
2 財政運営は、住民サービスの充実、公共施設の維持管理、災害対応、社会福祉及び教育・文化の振興を目的として行われなければならない。
3 地方財政の計画、予算の作成、決算の報告は、住民及び議会に対して透明かつ公正に行われるべきである。

第八十一条（監査及び評価）

地方公共団体の行政及び財政の運営は、監査委員会又は法律で定める監査機関により定期的に監査されなければならない。
2 監査は、条例及び法律の遵守状況、財政の健全性、行政サービスの適正性及び効率性を検証することを目的とする。
3 監査結果は議会に報告され、住民に公表されることを原則とする。

第八十二条（住民参加と透明性）

地方公共団体は、地域住民の意思を尊重し、行政の意思決定過程に参加できる制度を整備しなければならない。
 住民は、会議の傍聴、公聴会への参加、オンラインでの情報閲覧、意見提出等を通じて、自治体運営に関与する権利を有する。
 行政は、住民参加を促進し、政策決定の透明性及び説明責任を果たすために必要な措置を講じなければならない。

第八十三条（国との関係）

地方公共団体は、国の法令及び政策と調和を図りつつ、地域住民の特性や利益を最大限尊重した自主的運営を行わなければならない。
 国は、地方公共団体の自主性を尊重するとともに、必要な法的支援や財政支援を提供する責務を負う。

第八十四条（広域行政の協力）

複数の地方公共団体が協力して広域的な行政課題に対応する場合、共同事業や広域行政連携を行うことができる。
 2 この場合、各地方公共団体は、責任と権限の範囲を明確に定め、住民への説明責任を果たすとともに、適正な財政管理を行わなければならない。

第八十五条（住民投票制度）

地方公共団体は、重要な条例制定や計画策定の際、住民投票を行うことができる。
 住民投票の実施方法、投票の条件、結果の取り扱いについては、事前に明確に定め、住民に周知した上で、公正かつ透明に運用しなければならない。

第九章 憲法改正

第八十六条（改正の手続）

この憲法の改正は、国会において各議院の総議員の三分の二以上の賛成で発議し、国民投票において過半数の賛成を必要とする。

第八十七条（国民の最終的意思）

 憲法改正の最終的決定権は、国民に属する。

第十章 最高法規

第八十八条（憲法の最高性）

この憲法は、国の最高法規であって、国家のすべての機関、団体及び個人に対して拘束力を有する。
一 法律、政令、条約、条例、命令、行政規則その他一切の行為は、この憲法の条規に従わなければならず、憲法に反する場合は、いかなる効力も有しない。
二 国の機関は、憲法の定める基本的人権、民主主義の原則及び法の支配に従い、その権限を行使しなければならない。
三 国民は、この憲法に基づく権利及び義務を享受し、また履行することにより、国家の秩序と公共の福祉を確保しなければならない。

第八十九条（憲法尊重擁護義務）

天皇、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う。
2 すべての公務員は憲法及び法律に従って職務を遂行し、憲法に保障された国民の権利を侵害してはならない。
3 公務員はその職務において、憲法の理念と目的を理解し、これに基づいて判断及び行動する責務を有する。

第九十条（憲法違反の排除）

国家のすべての機関は、憲法に違反する行為があった場合、直ちにその是正措置を講じなければならない。
2 違反が立法行為である場合、裁判所はその違憲性を審査し、必要に応じて当該法律の効力を停止又は無効とすることができる。
3 違反が行政行為である場合、上級機関又は監査機関はその是正及び責任追及を行い、国民の権利保護を確保しなければならない。

第九十一条（憲法の普及と教育）

国及び地方公共団体は、国民が憲法を理解し尊重するための教育及び啓発活動を推進しなければならない。
2 憲法教育は、学校教育における必修科目として組み込み、基本的人権、民主主義、法の支配及び平和主義の理念を含む内容とする。
3 成人に対しても、広報、講習、公開講座などの手段を通じて憲法の理解と実践を促す責務を負う。

第十一章 補則

第九十二条（施行期日）

この憲法は、公布の日から施行する。
施行にあたり、国民、行政機関及び司法機関は、新たに規定された権利・義務、手続及び制度に従って行動しなければならない。

第九十三条（経過措置）

この憲法の施行に伴い、現行の法律、行政規則及び制度との整合を図るために必要な経過措置は国会の定める法律により行う。
経過措置は、国民の権利保護、行政の円滑な移行及び社会生活への影響を最小限に抑えることを目的とし、施行日から一定期間内に順次実施されるものとする。
施行前に行われた行為についても、新憲法の趣旨に反しない限り、その効力を適正に維持するものとする。

以上

改憲委員会

委員長

ronmaru0718

最高顧問

OHTANISHOHEY17 | Yuki-air135